

1501747-48.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... - fls. 53) e um antecedente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 3514-89.2014 - fls. 51/52), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Tendo em vista que o réu multirreincidente específico, (proc. nº 1501462-09.2018 - fls. 49/50 e proc. nº 0004928-22.2020 - fls 50/51 elevo sua pena em ½, atingindo-se 04 anos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501747-48.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501747-48.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2320488/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21588182 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 7407/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2320488 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2320488 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 7407/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO RODRIGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

RENATO DE JESUS OLIVEIRA e LEONARDO RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao art. 155, § § 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, porque eles, no dia 24 de novembro de 2021, durante o repouso noturno, por volta de 23h50min, na Rua Maria de Souza Santos Bayma, esquina com a Avenida Doutor Antônio Marques dos Santos, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, em concurso, subtraíram, para eles, a motocicleta Honda CG 150 Titan KS, cor preta, placa DLT-5022, São José do Rio Preto, SP, avaliada em R\$ 4.000,00, pertencente a Samuel Stefanini Barbosa.

Consta na denúncia que aproveitando o período de repouso noturno, no qual a vigilância é ausente ou menos eficiente, Renato e Leonardo resolveram furtar a

motocicleta, empurrando-a juntos. A subtração logo foi constatada por Samuel, que viu as imagens captadas pelo circuito de câmeras de uma pizzaria e acionou a Polícia Militar.

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva (fls. 100/101).

A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 140.

Os réus foram citados às fls. 147/148 e 154/156 apresentando resposta à acusação às fls. 159, a qual foi apreciada às fls. 165/167.

As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 49/56, 57/70, 71/72, 73/85, 86/95). Durante a audiência de instrução realizada em 18/03/2022 foram ouvidas as testemunhas Alessandro da Silva Francisco e Rodrigo dos Santos Alves, e os réus interrogados. Pelas partes houve a desistência da vítima, o que foi homologado (fls. 228).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno.

Por memoriais, a defesa do réu Leonardo Rodrigues requereu sua absolvição por falta de provas, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação do regime semiaberto e ainda a detração penal (fls. 245/246). A defesa do réu Renato Jesus de Oliveira, por seu turno, requereu sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, IV do CPP, com observância ao princípio "in dubio pro reo", subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, fixação do regime menos gravoso para o cumprimento da pena, e ainda que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls. 249/256).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelas fotos (fls. 38/42), pelo auto de avaliação indireta (fls. 126), pelo laudo da chave Philips (fls. 127/128), pelo laudo pericial com a degravação de imagens (fls. 192/213), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, outrossim, é certa.

Na fase policial, a vítima Samuel Stefanini Barbosa, disse que é proprietário da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS placa DLT-5022, e que na data dos fatos, estacionou a motocicleta na lateral da pizzaria Family, com a finalidade de fazer uma refeição. Permaneceu na pizzaria por cerca de 30 minutos enquanto comia, e ao terminar de pagar a conta, constatou que a motocicleta já não estava no local que antes havia estacionado. Rapidamente, a vítima foi até o dono da pizzaria e pediu que puxasse as imagens das câmeras. Ao verificar a imagem, foi possível verificar que dois indivíduos retiraram e empurraram a motocicleta, sentido à Avenida Antônio Marques dos Santos. Comunicou a Polícia Militar, que compareceu no local, e saiu em diligências. Por volta de 15 minutos depois, foi informando que a motocicleta havia sido recuperada, e dirigiu-se até o Plantão Policial para lavratura da ocorrência. (fls. 04).

Na fase policial, a testemunha comum Alessandro da Silva Francisco, que é Cabo da Polícia Militar e que na data dos fatos, patrulhavam pela Avenida Antônio Marques dos Santos, próximo da pizzaria Family, quando foram solicitados pela vítima Samuel, o qual informou que sua motocicleta havia acabado de ser furtada. A vítima informou emplacamento e possível destino dos autores do furto, informando também que o local dispunha de filmagens que captaram o momento em que dois indivíduos saíram empurrando a motocicleta. De imediato, os policiais saíram em patrulhamento, e cerca de 2 km do local dos fatos, mais precisamente na Avenida Valdomiro Lopes, avistaram dois indivíduos ajoelhados ao lado da parte frontal da motocicleta com uma chave de fenda caída ao lado, tentando realizar a partida direta. Os policiais abordaram os dois indivíduos, os quais se identificaram Renato de Jesus Oliveira e Leonardo Rodrigues, e inicialmente negaram a autoria do furto, porém após indagações, Renato assumiu a prática do furto, dizendo que parou na pizzaria para pedir comida, e neste momento, ambos tiveram a ideia de furtar a motocicleta. Às

indagações dos policiais, Leonardo disse que apenas passava no local, e ajudou Renato com a motocicleta. Por fim, os policiais contataram a vítima, a qual compareceu ao local e reconheceu a motocicleta, e os policiais encaminharam a ocorrência ao Plantão Policial, para deliberação da Autoridade Policial (fls. 02). Em juízo, a testemunha comum Alessandro da Silva Francisco, disse que estava com o outro policial em patrulhamento e foi informado sobre o furto. Encontrou os acusados abaixado em frente a moto cerca de 2km do local apontado pela vítima. Os réus tentavam fazer ligação direta na moto. A vítima passou as características dos réus, pois tinha visto as imagens da câmera de segurança da pizzaria. A vítima foi até o local onde a moto foi encontrada, reconheceu o bem e os réus. A testemunha não chegou a ver as imagens da câmera. Os réus estavam lúcidos e responderam às perguntas da testemunha.

Na fase policial, a testemunha comum Rodrigo dos Santos Alves, Polícia Militar, disse que na data dos fatos estava em trabalho com seu colega Cabo Alessandro em patrulhamento, quando foram solicitados por populares que estavam nas proximidades. Segundo o solicitante Samuel, assim que terminou de pagar a conta na pizzaria Family, percebeu que sua moto não estava no local que inicialmente havia sido estacionada. A vítima solicitou ao dono da pizzaria, que vasculhou as imagens das câmeras, tendo visto dois indivíduos empurrando a motocicleta. Assim, os policiais iniciaram patrulhamento com vistas à motocicleta, e cerca de 2 km do local dos fatos, mais precisamente na Avenida Valdomiro Lopes, avistaram dois indivíduos agachados ao lado do painel da motocicleta com uma chave de fenda, tentando realizar a partida direta. O miolo da motocicleta já havia sido retirado. Os policiais abordaram os dois indivíduos, os quais se identificaram Renato de Jesus Oliveira e Leonardo Rodrigues, e inicialmente negaram a autoria do furto, porém após indagações, Renato assumiu a prática do furto, dizendo que parou na pizzaria para pedir comida, e neste momento, ambos tiveram a ideia de furtar a motocicleta. Às indagações dos policiais, Leonardo disse que apenas passava no local, e ajudou Renato com a motocicleta. Por fim, os policiais contataram a vítima, a qual compareceu ao local e reconheceu a motocicleta, e os policiais conduziram às partes até a Central de Flagrantes, para lavratura da ocorrência e demais providências de Polícia Judiciária (fls. 03).

Em juízo, a testemunha comum Rodrigo dos Santos Alves apresentou versão semelhante à versão do policial Alessandro, em juízo.

Na fase policial, o réu Leonardo Rodrigues fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 07).

Em juízo, o réu Leonardo Rodrigues disse que aconteceu o que o PM falou. Encontrou Renato no dia dos fatos. Ele pediu ajuda para empurrar a moto e o depoente não sabia que era furtada. Renato começou a mexer na moto quando a polícia chegou. Na delegacia, Renato disse que tinha comprado a moto, mas também não sabia disto.

Na fase policial, o réu Renato de Jesus Oliveira fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 05).

Em juízo, o réu Renato de Jesus Oliveira disse que passou na Pizzaria no dia dos fatos para pedir comida. Encontrou Leonardo que pediu ajuda para empurrar a moto, mas não sabia que era furtada. Estava sob efeito de entorpecente e bebida alcoólica e pensou que fosse ganhar dinheiro ajudando o corréu Leonardo.

Ficou comprovado que os réus, Renato e Leonardo, subtraíram, para eles, a motocicleta Honda CG 150 Titan KS, cor preta, placa DLT-5022, São José do Rio Preto, SP, pertencente a Samuel Stefanini Barbosa.

As declarações da vítima, os testemunhos e o Laudo Pericial juntado a fls. 192/213 corroboram os fatos narrados na denúncia.

A versão dos réus de que um pediu ajuda ao outro para empurrar a moto, sem saber que era produto de furto é contraditória e dissociada das demais provas.

Os réus foram vistos removendo a moto do local dos fatos e tentando fazer ligação direta na moto, o que indica que eles sabiam do furto. Ademais, a moto não estava com chave, o que confirma a posse il

Afasto a causa de aumento de pena referente ao cometimento dos crimes durante o repouso noturno, prevista no §1º, do art. 155 do CP, considerando que ela deve incidir quando o crime é cometido durante o repouso noturno, período de maior

vulnerabilidade para as residências, estabelecimentos comerciais e veículos. Ocorre que a motocicleta (bem subtraído no caso) estava estacionada na rua, via pública e não ficou comprovado que os fatos ocorreram durante o repouso noturno, até porque a vítima estava dentro do estabelecimento comercial. Daí a procedência parcial da ação penal.

Passo a dosar a pena do corréu Leonardo Rodrigues.

A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 02 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelo crime de posse de droga para consumo pessoal (proc. nº 405/2002), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Tendo em vista que o réu multirreincidente pelo crime de roubo (proc nº 30009850-94 - fls. 71) e latrocínio (proc. nº226/2002 - fls. 93/88), elevo sua pena em 1/3, atingindo-se, 03 anos, 01 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica das rés, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal.

Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado.

Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, ante aos maus antecedentes do réu e sua multirreincidentia,

Fixo para o réu o regime fechado para o cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §º 2, letra "c" do Código Penal.

Passo a dosar a pena do corréu Renato de Jesus Oliveira.

A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 02 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o réu possui inúmeros registros criminais, dois antecedentes por fatos semelhantes (proc. nº 0004962-63.2015 - fls. 50 e proc. nº15001554-04.2019 - fls. 53) e um antecedente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 3514-89.2014 - fls. 51/52), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Tendo em vista que o réu multirreincidente específico, (proc. nº 1501462-09.2018 - fls. 49/50 e proc. nº 0004928-22.2020 - fls 50/51) elevo sua pena em ½, atingindo-se 04 anos de reclusão e 19 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica das rés, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal.

Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado.

Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, ante aos maus antecedentes do réu e sua multirreincidentia,

Fixo para o réu o regime fechado para o cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §º 2, letra "c" do Código Penal.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu LEONARDO RODRIGUES, como incurso no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 anos, 01 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo e para condenar o réu RENATO DE JESUS

OLIVEIRA, como incurso no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime fechado, e 19 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de graves delitos, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão.

Quanto ao pedido de detração da pena formulado pela defesa, a análise deverá ser feita pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, que não foi

revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/2012, já que faltam elementos específicos sobre a situação prisional dos acusados. Quanto à fixação do regime, o disposto no artigo 387, §2º do CPP não obriga o juiz a determinar o regime menos gravoso, já que o caso concreto poderá demonstrar a sua inaplicabilidade, mormente porque o nosso Código Penal, em seu art. 33, § 3º, reza que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Assim, as circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do agente, poderão influenciar o julgador na escolha do regime inicial de cumprimento de pena, tudo, evidentemente, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade. No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTENTE - PLEITO DE DETRAÇÃO - REGIME INICIAL FIXADO ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM O ARTIGO 59 DO CP C/C ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Caracteriza-se a omissão quando a Decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. 2 - Não há omissão a ser sanada, na medida em que esta Colenda Câmara enfrentou detidamente todas as questões levantadas no apelo interposto, tendo apreciado de forma suficiente a pretensão deduzida, embasando seu entendimento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 - O regime inicial de cumprimento da pena não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas. 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2014).

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Autorizo a destruição da chave Philips apreendida (fls. 15/16), posto que utilizada na prática do crime.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário.

Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária).

Ciência ao MP.

P.I.

São José do Rio Preto, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA